

1501310-62.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2190128/2019 - DEL.POL.COTIA, 6067087 - DEL.POL.COTIA, 4628/19/403 - DEL.POL.COTIA,

2190128 - DEL.POL.COTIA, 4628/19/403 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501310-62.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501310-62.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2190128/2019 - DEL.POL.COTIA, 6067087 - DEL.POL.COTIA, 4628/19/403 - DEL.POL.COTIA,

2190128 - DEL.POL.COTIA, 4628/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN BRUNER MELO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

JOHN BRUNER MELO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006.

Denúncia recebida em 05.08.2019, sendo determinada a citação do acusado (fl. 63).

O réu foi citado pessoalmente em 13.11.2019 (fl. 84).

Nomeado defensor dativo, foi apresentada defesa prévia (fl. 89).

Ausentes a hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência uma de 29.10.2020 (fl. 121).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o Réu.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou pediu a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa, em suma, postulou pela aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a denúncia, em 29 de junho de 2019, por volta das 19h45, na Rua Poker, Pq. Frondoso, nesta Cidade e Comarca de Cotia, JOHN BRUNER MELO DA SILVA, guardava e trazia consigo, para o fornecimento ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 41 (quarenta e uma) porções de "crack", perfazendo peso líquido de 7,13g (sete gramas e treze decigramas); 56 (cinquenta e seis) porções de "cocaína", perfazendo peso líquido de 16,46g (dezesesseis gramas e quarenta e seis decigramas) e 2 (dois) invólucros plásticos contendo "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida por "maconha", perfazendo peso líquido de 54,88g (cinquenta e quatro gramas e oitenta e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está comprovada.

É o que se verifica por meio do "Auto de Prisão em Flagrante Delito" e demais peças que o acompanham (fl. 01 e demais documentos que o acompanham), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), "Auto de Exibição e Apreensão" (fls. 09/10), Laudo Pericial químico-toxicológico definitivo (fls. 64/67), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, também é certa.

Ressalto, antes de tudo, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não restou comprovado no presente feito.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Os guardas municipais Dennis Floyd de Oliveira e Paulo Rogério Vernalha em juízo, declararam, em suma, que no dia dos fatos, realizando patrulhamento de rotina, quando foram em um local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram um indivíduo que ao ver a viatura saiu correndo, desceram da viatura e foram atrás dele, sendo que o encontraram escondendo algo em um carrinho de mercado.

Averiguaram que o objeto que tentava esconder era uma sacola com as drogas que foram apreendidas.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos, disse que estava no local em questão traficando e a droga estava próximo dele. Disse que de fato a droga era de sua propriedade e era destinada ao tráfico de drogas. Disse que começou a traficar por necessidade.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação de forma coesa e sem divergências em duas oportunidades diferentes e a própria confissão do réu, corroboram os demais elementos de prova contidos nos autos, então, comprovam os fatos denunciados.

Enfim, confirmadas a autoria e a materialidade do crime narrado pelo Ministério Público na denúncia originária destes autos, de rigor a confirmação da pretensão punitiva estatal em face do Réu.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. O Réu não possui maus antecedentes, conforme se verifica na folha de antecedentes.

Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão

pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie.
Com base nisso, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, não há agravantes. Anoto a atenuante da confissão, todavia, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento de pena.

Considerando a primariedade do réu, salientando-se que a condenação que consta em sua ficha criminal além de ser posterior ao fato que se trata no presente feito, não se tem notícias se já consta com trânsito em julgado, daí que não pode ser relevado para fins de afastar a redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e relevando não haver elementos nos autos que indique que integre organização criminosa ou que se dedique à atividade criminal, aplico a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em 2/3, fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Considerando a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em 1) prestação de serviço à comunidade pelo tempo da pena corporal fixada de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e 2) pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11343/06, JOHN BRUNER MELO DA SILVA, à pena privativa de liberdade de 01 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos moldes da fundamentação.

Defiro recurso em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada. Decreto a perda dos valores e bens apreendidos em favor da União.

Custas pela gratuidade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.
P.I.C.

Cotia, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA